

## RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5076815-41.2024.4.02.5101/RJ

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

**RECORRENTE:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

**RECORRIDO:** ANA LUCIA DE MORAES VIANNA DE AZEVEDO

**RECORRIDO:** SERGIO MURILO VIANNA DE AZEVEDO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO IMPROVIDO.

### ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO. Intime-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5076815-41.2024.4.02.5101

510014795105 .V4

## RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5076815-41.2024.4.02.5101/RJ

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

**RECORRENTE:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

**RECORRIDO:** ANA LUCIA DE MORAES VIANNA DE AZEVEDO

**RECORRIDO:** SERGIO MURILO VIANNA DE AZEVEDO

### RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela União [evento 15, OUT1] em face de decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal [evento 3, DESPADEC1], em que pretendia a suspensão da expedição de RPV pelo d. Juízo Federal da 33ª VF do Rio de Janeiro, em razão do descumprimento de tutela provisória de urgência consubstanciada na obrigação de fazer concernente no fornecimento, em favor da demandante do processo de origem, do medicamento LIRAGLUTIDA (Saxenda®), conforme solicitação médica.

Aduz o agravante, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, porquanto se revela teratológica a decisão que ordena a expedição de RPV antes do trânsito em julgado da sentença, em violação ao art. 100 da CRFB. No mais, apresenta irresignação quanto ao direcionamento da tutela provisória em face da União.

Contrarrazões [evento 24, CONTRAZ1].

É o breve relatório. Decido.

### VOTO

Primeiramente, o recurso é tempestivo [eventos 8 e 15] e adequado à espécie de decisão que combate.

Passo à análise do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia em verificar se é teratológica a decisão monocrática que indeferiu a tutela provisória recursal, mantendo decisão do d. Juízo Substituto da 33ª VF do Rio de Janeiro que, nos autos de origem, ordenou a expedição de RPV em razão do descumprimento de obrigação de fazer pela União, em sede de tutela de urgência.

A partir da análise dos autos originários e conforme narrado na decisão agravada, tem-se que "a ordem de expedição de RPV para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer concernente no fornecimento, em favor da demandante do processo de origem, do medicamento LIRAGLUTIDA (Saxenda®), conforme solicitação médica [evento 332, DESPADEC1, autos de

origem], ocorreu já em fase de execução do julgado, portanto, após o trânsito em julgado [evento 297, autos de origem] do acórdão de [evento 285, ACOR2], proferido por esta 6ª Turma Recursal, que decidiu, por unanimidade, exercer o juízo de adequação à diretiva jurisprudencial superior, de modo a condenar a União ao pagamento de honorários sucumbenciais, alterando, assim, parcialmente, o acórdão de [evento 212, ACOR2], que negava provimento ao recurso da própria União para manter a sentença de [evento 73, SENT1], que a condenou, em solidariedade com o Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro, ao fornecimento, em favor da demandante, do supracitado medicamento".

Como se nota, a decisão que determinou a expedição do RPV foi proferida após o trânsito em julgado da sentença [evento 297 dos autos de origem], o que é suficiente a afastar a tese recursal.

Ainda que diferente fosse, esta 6ª Turma Recursal tem precedentes reiterados no sentido da possibilidade de expedição de RPV face o descumprimento de tutela, conforme julgamento colegiado no processo nº 5088820-32.2023.4.02.5101, por unanimidade, na Sessão Extraordinária de 18/10/2023, relatoria da Juíza Federal ALESSANDRA BELFORT BUENO, assim ementado:

*"AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO DA TUTELA. **DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE RPV PARA COMPRA DO MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.** PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DO REQUISITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO CONFIGURADO. **AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.** DECISÃO MONCORÁTICA MANTIDA."*

Também nesse rumo, em caso similar ao presente, esta 6ª Turma Recursal já decidiu no sentido de inexistir teratologia do ato apontado como coator no julgamento do processo nº 5056620-06.2022.4.02.5101 na Sessão Virtual de 19/10/2022, assim ementado:

*"MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. **EXPEDIÇÃO DE RPV PARA CUSTEIO DE EXAME RT-PCR PARA PESQUISA DE CROMOSSOMA PHILADELFIA (BCR-ABL).** LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA. TRATAMENTO. **POSSIBILIDADE.** SEGURANÇA DENEGADA."*

Nessas condições, **VOTO por CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO.** Intime-se.